



PUTUSAN

Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bayu Ramadan |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 17 Maret 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Gebyak Rt. 02 Rw. 13 Ds. Tunjung Tirto Kec. Singosari Kab. Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Bayu Ramadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa BAYU RAMADAN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU RAMADAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN PENJARA dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Laptop merk HP;
- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Handphone Merk OPPO type A37;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 Gb yang berisi rekaman CCTV di sekitar Jalan Dsn. Krajan Rt. 034 Rw.

006 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu pada tanggal 07-04-2021;

Dikembalikan kepada saksi MOKHAMMAD JONI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol N-2071-JR

Warna Hijau beserta 1 (satu) Buah anak Kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Jaket Merk FREESTYLE warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang merk ADIDAS warna Hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk ARDILESS warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa BAYU RAMADAN dibebani biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya'

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU RAMADAN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Rumah saksi Korban MOKHAMMAD JONI yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt 34 Rw 06 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa yang sedang jalan-jalan di Desa Giripurno dengan menggunakan sepeda motor Merk Mio warna Hijau Nopol N 2071 JR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



melihat rumah saksi Korban MOKHAMMAD JONI dalam keadaan sepi sehingga timbul **niat** terdakwa untuk masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa membuka pagar rumah yang tertutup dengan menggunakan tangannya lalu memasukkan sepeda motornya ke dalam garasi dan memanggil manggil orang dalam rumah, karena tidak ada jawaban maka terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama lalu **mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP** yang terletak diatas meja di ruang keluarga, **1 (satu) HP merk OPPO type A37** yang ada lantai kamar tidur dan **uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** diatas meja rias dengan menggunakan tangannya yang mana barang-barang tersebut **seluruhnya milik saksi korban MOKHAMMAD JONI dan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya**, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk HP, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 dan uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menuju rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menjual HP dan Laptop milik Mukhamad Joni dan uang hasil penjualannya telah habis dibelanjakan/dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MOKHAMMAD JONI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOKHAMAD JONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di Rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt 34 Rw 06 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu saksi telah kehilangan barang berupa: 1 (satu) buah laptop merk HP, 1 (satu) buah Handphone OPPO type A37 dengan nomor Telkomsel AS 085233970494 dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



- Bahwa saat barang tersebut hilang saksi sedang berada di rumah dalam keadaan tidur;
 - Bahwa keadaan rumah saat kejadian pintu rumah dan pagar tidak digembok/dikunci karena istri saksi yang bernama DIAN PRATIWI mengantarkan anak ngaji dan saksi sedang tidur sehingga saat itu rumah sepi;
 - Bahwa adapun letak barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop HP ada di kamar lantai bawah, 1 (satu) HP OPPO type A37 berada di ruang keluarga lantai atas dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di meja rias kamar atas yang saksi tempati tidur;
 - Bahwa yang mengetahui barang-barang tersebut hilang untuk pertama kali adalah istri saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi namun berdasarkan rekaman cctv ada 1 (satu) orang yang masuk rumah dan saksi tidak kenal;
 - Bahwa sarana yang digunakan oleh pelaku berdasarkan rekaman CCTV adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO warna Hijau Nopol N-2071-JR, pelaku menggunakan jaket berwarna hitam dan helm berwarna hitam;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci selanjutnya masuk kedalam pekarangan rumah menuju rumah melalui pintu garasi dan masuk rumah lantai bawah dan mengambil barang dan menuju lantai atas untuk mengambil barang dan saat keluar rumah membawa barang-barang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar
- 2. DIAN PRATIWI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Krajan Rt 34 Rw 06 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa masuk rumah melewati pintu pagar yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) Laptop merk HP, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO type A37 dengan nomor Telkomsel AS 085233970494 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- yang mana barang tersebut adalah milik suami saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengantarkan anak mengaji dan dirumah ada suami saksi dalam keadaan tertidur dilantai atas;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berdasarkan rekaman cctv warga yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nopol N-2071-JR, jaket warna hitam dan helm warna hitam.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik suami saksi tanpa meminta ijin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. M. MIFTAKHUL K keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Gebyak Rt. 02 Rw. 13 Ds. Tunjung Tirto Kec. Singosari Kab. Malang;

□ Bahwa saksi berdasarkan Laporan mendatangi TKP dan saat melakukan olah TKP saksi mendapatkan rekaman CCTV tertanggal 07 April 2021 pukul 16.00 wib yang diperoleh dari saksi Mokhammad Joni dimana rekaman CCTV tersebut berisi tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa mengambil barang milik M. Joni berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 dengan nomor 085233970494 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, helm warna hitam, jaket warna hitam. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa lalu diperoleh data bahwa terdakwa Bayu Ramadan alamat Dusun Gebyak Rt 02 Rw 13 Desa Tunjung Tirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sehingga saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa;

□ Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk MIO warna Hijau No.Pol. N-2071-JR.
- 1 (Satu) buah Helm Merk INK Retro Warna Hitam.
- 1 (Satu) buah Celana Warna Hitam.
- 1 (Satu) buah Jaket Warna Hitam.
- 1 (Satu) buah Sandal Jepit merk Ardiles Warna Hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

4. MOHAMAD KEVIN FIRMANSYAH keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Gebyak Rt. 02 Rw. 13 Ds. Tunjung Tirto Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa saksi berdasarkan Laporan mendatangi TKP dan saat melakukan olah TKP saksi mendapatkan rekaman CCTV tertanggal 07 April 2021 pukul 16.00 wib yang diperoleh dari saksi Mokhammad Joni dimana rekaman CCTV tersebut berisi tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa mengambil barang milik M. Joni berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 dengan nomor 085233970494 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, helm warna hitam, jaket warna hitam. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa lalu diperoleh data bahwa terdakwa Bayu Ramadan alamat Dusun Gebyak Rt 02 Rw 13 Desa Tunjung Tirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sehingga saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk MIO warna Hijau No.Pol. N-2071-JR.
 - 1 (Satu) buah Helm Merk INK Retro Warna Hitam.
 - 1 (Satu) buah Celana Warna Hitam.
 - 1 (Satu) buah Jaket Warna Hitam.
 - 1 (Satu) buah Sandal Jepit merk Ardiles Warna Hitam.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni pencurian di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tahun 2019 dan menjalani masa hukuman di Lapas Lowokwaru Malang selama 1,5 tahun dan bebas pada bulan April 2021;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada tanggal 07 April 2021 pada pukul 16.00 wib di Desa Bulukerto kecamatan Bumiaji Kota Batu berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 dengan nomor 085233970494 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- milik Muhammad Joni tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa berkeliling dijalan kampung Desa Bulukerto kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan menggunakan sepeda motor merk Mio warna hijau nopol N 2071 JR untuk mencari rumah yang akan dijadikan target kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah dan saat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Joni dan memasuki halaman rumah dengan sepeda motor milik terdakwa di parkir dalam halaman rumah selanjutnya terdakwa berpura-pura bertamu dengan cara memanggil manggil penghuni rumah untuk memastikan rumah tersebut ada orang atau tidak kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama yang mana pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam ruang tamu terdakwa melihat sebuah tas yang berada diatas meja di ruang keluarga (tengah) lalu terdakwa membuka tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah laptop merk HP, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa juga mengambil HP OPPO type A37 yang tergeletak dibawah lantai, kemudian terdakwa mengambil semua barang tersebut dan selanjutnya meninggalkan rumah dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat mengambil barang tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan tanpa meminta ijin dari pemiliknya yakni Muhamad Joni;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 sekira pukul 13.30 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gebyak Rt 2 Rw 13 Desa Tunjung Tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan barang yang disita oleh petugas antara lain:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk MIO warna Hijau No.Pol. N-2071-JR.
2. 1 (satu) buah Helm Merk INK Retro Warna Hitam.
3. 1 (satu) buah Celana Warna Hitam.
4. 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam.
5. 1 (satu) buah Sandal Jepit merk Ardiles Warna Hitam.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO warna Hijau Nopol N 2071 JR adalah milik Muhammad Wahyu alias Dalbo yang beralamat di Dusun Gebyak Lor Desa Tunjung Tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Joni adalah untuk dimilikinya dan selanjutnya Laptop dan HP terdakwa jual di Facebook sebesar Rp. 2.650.000,- dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan telah habis;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti.
- Bahwa selain mengambil barang di rumah saksi Muhamad Joni terdakwa juga mengambil barang di:
 1. Dirumah sekitar Selecta (tanggal lupa sekira bulan Februari 2021) terdakwa mengambil 1 HP merk VIVO;
 2. Camp Fire (tanggal lupa sekira bulan Februari 2021) mengambil 1 (satu) HP Samsung M21;
 3. Di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tanggal 7 April 2021 mengambil HP OPPO A 37, Laptop dan Uang Tunai Rp. 200.000,-
 4. Di Rumah Desa Pendem (sekitar bulan Juli) mengambil 1 HP OPPO, 1 HP VIVO Y91 dan 1 Hp Samsung E5.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Laptop merk HP;
2. 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Handphone Merk OPPO type A37;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol N-2071-JR Warna Hijau beserta 1 (satu) Buah anak Kunci;
4. 1 (satu) buah Jaket Merk FREESTYLE warna Hitam;
5. 1 (satu) buah celana Panjang merk ADIDAS warna Hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
7. 1 (satu) pasang sandal merk ARDILESS warna merah
8. flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 Gb yang berisi rekaman CCTV di sekitar Jalan Dsn. Krajan Rt. 034 Rw. 006 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu pada tanggal 07-04-2021

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M. MIFTAKHUL K dan saksi MOHAMAD KEVIN FIRMASYAH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Gebyak Rt. 02 Rw. 13 Ds. Tunjung Tirto Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada tanggal 07 April 2021 pada pukul 16.00 wib di Desa Bulukerto kecamatan Bumiaji Kota Batu berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37 dengan nomor 085233970494 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- milik Muhammad Joni tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa berkeliling di jalan kampung Desa Bulukerto kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan menggunakan sepeda motor merk Mio warna hijau nopol N 2071 JR untuk mencari rumah yang akan dijadikan target kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah dan saat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Joni dan memasuki halaman rumah dengan sepeda motor milik terdakwa di parkir dalam halaman rumah selanjutnya terdakwa berpura-pura bertamu dengan cara memanggil manggil penghuni rumah untuk memastikan rumah tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



ada orang atau tidak kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama yang mana pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam ruang tamu terdakwa melihat sebuah tas yang berada diatas meja di ruang keluarga (tengah) lalu terdakwa membuka tas tersebut dan berisi 1 (satu) buah laptop merk HP, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa juga mengambil HP OPPO type A37 yang tergeletak dibawah lantai, kemudian terdakwa mengambil semua barang tersebut dan selanjutnya meninggalkan rumah dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saat mengambil barang tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan tanpa meminta ijin dari pemiliknya yakni Muhamad Joni;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan barang yang disita oleh petugas antara lain:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk MIO warna Hijau No.Pol. N-2071-JR.
 - Satu buah Helm Merk INK Retro Warna Hitam.
 - Satu buah Celana Warna Hitam.
 - Satu buah Jaket Warna Hitam.
 - Satu buah Sandal Jepit merk Ardiles Warna Hitam.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO warna Hijau Nopol N 2071 JR adalah milik Muhammad Wahyu alias Dalbo yang beralamat di Dusun Gebyak Lor Desa Tunjung Tirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Joni adalah untuk dimilikinya dan selanjutnya Laptop dan HP terdakwa jual di Facebook sebesar Rp. 2.650.000,- dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan telah habis;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh



karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa BAYU RAMADAN yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek



hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terdakwa BAYU RAMADAN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi MOKHAMAD JONI yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt 34 Rw 06 Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP, 1 (satu) buah HP OPPO type A37, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dan barang tersebut milik saksi MOKHAMAD JONI bukan milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP, 1 (satu) buah HP OPPO type A37, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- adalah milik saksi korban MOKHAMAD JONI yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut saksi MOKHAMAD JONI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **BAYU RAMADAN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Laptop merk HP;
- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Handphone Merk OPPO type A37;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 Gb yang berisi rekaman CCTV di sekitar Jalan Dsn. Krajan Rt. 034 Rw. 006 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu pada tanggal 07-04-2021;
Dimana barang bukti tersebut merupakan milik MOKHAMMAD JONI maka Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi MOKHAMMAD JONI
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol N-2071-JR Warna Hijau beserta 1 (satu) Buah anak Kunci;
Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
- 1 (satu) buah Jaket Merk FREESTYLE warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang merk ADIDAS warna Hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk ARDILESS warna merah;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU RAMADAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Laptop merk HP;
- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian Handphone Merk OPPO type A37;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 Gb yang berisi rekaman CCTV di sekitar Jalan Dsn. Krajan Rt. 034 Rw.

006 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu pada tanggal 07-04-2021;

Dikembalikan kepada saksi MOKHAMMAD JONI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol N-2071-JR

Warna Hijau beserta 1 (satu) Buah anak Kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Jaket Merk FREESTYLE warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang merk ADIDAS warna Hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk ARDILESS warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 22 DESEMBER 2021 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 27 DESEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17